

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 영농보상 계약체결 구비서류 개선

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ ∞ 처, ○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○사업단은 ※ 강유역환경청고시 제2022-280호(2022.10.25.)로 고시된 「◀강하류권 4차 급수체계조정사업」에 편입되는 토지 등에 대해서 보상 업무를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제77조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제48조에 따르면 농업의 손실에 대하여는 실제 경작자에게 보상하여야 하며, 우리 공사 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 별표3 ‘보상계약체결 구비서류’에 따르면 영농보상을 체결할 경우, 이장·통장이 인감도장을 날인한 별지 제11호의5서식의 경작사실확인서를 인감증명서와 함께 제출받아야 한다.

또한, ∞ ∞ ∞ ∞ 처에서는 보상금 지급자료의 적정성 검증을 위해 보상유형별

지급전표 첨부서류를 표준화하면서 보상금 지급 회계전표 결재시 별지 제11호의 5서식의 경작사실확인서가 첨부되었는지 확인하도록 규정을 개정('22.10.20.)하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○사업단은 총 20건의 영농보상비 지급시 경작사실확인서를 제출받았으나 그 중 *건은 이장의 인감 날인을 누락하였고 *건은 단순 서명날인한 사실이 확인되었다.

「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」의 상위 법률인 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제48조제7항에 따르면 농지의 임대차계약서, 농지소유자가 확인하는 경작사실확인서, 농업경영체 등록확인서, 해당 지역의 이장·통장이 확인하는 경작사실확인서, 그 밖에 실제 경작자임을 증명하는 객관적 자료 등을 통해 실제 경작자로 인정하고 있다.

그러나, 공사는 영농보상 계약체결시 농지 임대차계약서(농지소유자의 경작사실확인서 확인거부 또는 불가시) 및 농업경영체등록확인서를 제출받고 있고, 농업경영체등록확인서 발급 불가시 직접지불금의 수령 확인자료 또는 농지대장 또는 농업인확인서 등 대체할 수 있는 다른 객관적인 자료를 제출받고 있으므로 이장·통장의 인감 날인을 요구하는 경작사실확인서를 징구하는 것은 과도한 증빙서류로서 불필요한 민원을 야기할 우려가 있다.

특히 보상대상이 아닌 이장·통장에게 인감날인과 인감증명서 제출을 강제할 수 있는 법적 근거나 방법이 없기 때문에 당사자가 거부할 경우 인감을 날인하고 인감증명서를 징구하는 것은 어려운 것이 현실이다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① ∞ ∞ ∞ ∞ 처는 감사결과를 수용하며 토지보상법의 취지에 부합하도록 영농보상 계약체결 구비서류 개정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② ○○○○○○사업단은 감사결과를 수용하며 향후 기준을 준수하여 업무를 처리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○○사업단장은 향후 규정에 따라 영농손실보상 구비서류 징구 등 보 상업무 수행을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ② ∞ ∞ ∞ ∞ 처장은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행 규칙」제48조제7항의 취지에 부합하도록 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 의 개정을 검토하시기 바랍니다. (통보)